

1500588-93.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... além de uma folha com anotações do tráfico. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Gisele de Melo Pimenta, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500588-93.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082992/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 23865109 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1118/22/124 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 4030/2022 - 1º Distrito Policial de

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GISELE DE MELO PIMENTA

Data da Audiência:

05/05/2022

Réu Preso

Em 5 de maio de 2022 às 14h50, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de ré privada de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, a acusada e a Defensora reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente a ré Gisele de Melo Pimenta, citada em audiência. Presente a Advogada, Dra. Tatiane Donario Baroni (OAB 428.240 /SP). Presentes as testemunhas comuns

Marcos da Silva Araujo e Alex Oliveira Mazzini. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor da acusada. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com a acusada antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogada a ré. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GISELE DE MELO PIMENTA, qualificada às fls. 13 e 21, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de março de 2022, por volta das 10h:22min, na Rua Natal, nº 1000, Travessa Itaparica, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, 90 invólucros de crack e 74 invólucros de cocaína, com peso líquido total de 128,3g, e 62 invólucros de maconha, com peso líquido de 94,5g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação de fls. 18/20, e laudo químico-toxicológico de fls. 101/103 (fls. 87/88). Foi convertida a prisão em flagrante da acusada em preventiva (fls. 53/57). A denúncia foi oferecida (fls. 86). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 89/94). A ré foi notificada (fls. 124), apresentou defesa preliminar (fls. 117/119). A denúncia foi recebida (termo de audiência) e a ré foi citada (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Marcos da Silva Araújo (gravação audiovisual) e Alex Oliveira Mazzini (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório da ré Gisele de Melo Pimenta a (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva das testemunhas Eron Pereira de Carvalho e Renan Victor Bueno do Prado (gravação audiovisual, termo de audiência e fls. 128). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcos da Silva Araújo (fls. 3/4) e Alex Oliveira Mazzini (fls. 5) e a ré Gisele de Melo Pimenta (fls. 6). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação da ré e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa da ré Gisele, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o regime diverso do fechado, a detração penal, o direito de recorrer em liberdade e a prisão domiciliar (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 11). Laudo de constatação provisória (fls. 18/20). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 101/103). Folha de antecedentes (fls. 30/33 = 112/116) e certidão (fls. 25/27). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito

(fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação provisória (fls. 18/20), exame químico toxicológico definitivo (fls. 101/103) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Marcos da Silva Araújo disse que: a) eu e o meu parceiro estávamos em patrulhamento pelo bairro Oratório, porque estávamos procurando um veículo que havia sido roubado; b) vimos a Gisele e um rapaz discutindo e pensamos que fosse Maria da Penha ou briga de casal; c) ao nos ver eles correram; d) eu corri atrás do rapaz, mas ele fugiu; e) o policial Mazzini correr atrás dela e ela tinha uma sacola com maconha, cocaína e crack, mais ou menos 60 porções de cada droga; f) primeiro ela negou, depois ela disse que a droga era dela e ele era olheiro; g) foi encontrado uma folha com anotações do tráfico, não sei se dentro da sacola, porque quem pegou foi o Mazzini; h) não conhecia a ré; i) o policial Mazzini tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 3/4). A testemunha Alex Oliveira Mazzini, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu e o meu parceiro Marcos estávamos fazendo patrulhamento e na Rua Itaparica vimos a ré e um rapaz discutindo; b) achamos que eles estavam brigando; c) quando eles nos viram, eles correram; d) eu corri atrás dela e a detive; e) o rapaz fugiu; f) não me lembro da quantia, mas havia pinos de cocaína, maconha e crack; g) ela disse que estava recebendo determinado valor para levar até o ponto de drogas e o rapaz era um olheiro que estava fazendo a segurança dela; h) não a conhecia a ré; i) não havia dinheiro; j) não havia papéis com anotação do tráfico (gravação audiovisual e fls. 5). Por fim, a ré Gisele de Melo Pimenta, ao ser interrogada, em juízo, disse que: a) eu estava com as drogas; b) eu precisava pagar a fórmula de leite da minha filha pequena; c) estava difícil para fazer bico e estava desesperada e me arrependo muito; d) eu tinha pegado a droga de uma viela e levaria para a viela de cima; e) o rapaz que fugiu era o meu segurança, mas por ser usuário de crack ele não poderia ficar lá, nem sei o nome dele; f) eu venderia as drogas e ganharia um porcentagem; g) eu estava desesperada; h) eu sai andando, não corri (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação provisória (fls. 18/20), exame químico toxicológico definitivo (fls. 101/103), como também pelos depoimentos das testemunhas Marcos da Silva Araújo (gravação audiovisual e fls. 3/4) Alex Oliveira Mazzini (gravação audiovisual e fls. 5), Eron Pereira de Carvalho (gravação audiovisual) e Renan Victor Bueno do Prado (gravação audiovisual), e pela confissão da ré Gisele de Melo Pimenta (gravação audiovisual e fls. 6), foi comprovado que as testemunhas Marcos e Alex são policiais militares e realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando visualizaram a ré e um indivíduo não identificado discutindo, pensaram que era uma desavença entre marido e mulher, mas quando eles os viram, saíram correndo. O indivíduo fugiu, mas a ré foi detida e ela trazia consigo uma sacola plástica que continha 90 porções de crack e 74 porções de cocaína, pesando 128,3g, e 62 porções de maconha, pesando 94,5g, além de uma folha com anotações do tráfico. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Gisele de Melo Pimenta, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (90 invólucros de crack e 74 invólucros de cocaína, com peso líquido total de 128,3g, e 62 invólucros de maconha, com peso líquido de 94,5g - fls. 11, 18/20 e 101/103) não permitem o aumento da pena e as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 25/27 e 30/33 = 112/116). Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois a ré é reincidente específica pelo crime de tráfico de drogas (fls. 25 e 113) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ela é reincidente específica, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade da ré Gisele de Melo Pimenta em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar

com um valor superior (fls. 15). O regime inicial de cumprimento da pena da ré é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ela, a ré é reincidente específica, conforme já fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 25/27 e 30/33 = 112/116). A folha de anotações apreendida (fls. 11) foi utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, porque fazia o balanço da quantidade de drogas (fls. 8/10, 11 e 18/20), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre eles e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Desde já, determino a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 11, 18/20 e 101/103). Por fim, a réu foi preso em 3 de janeiro de 2021 (fls. 1/2) e já cumpriu 30% da pena (artigo 112, inciso IV, da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019), motivo pelo qual aplico a detração, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto. III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO a ré GISELE DE MELO PIMENTA (R.G. nº 52.513.425 - filha Magner Lamounier Pimenta e Elisângela Bezerra de Melo - fls. 13 e 21), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego a ré o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, a ré aguardou todo o trâmite processual presa (fls. 53/57). Não concedo a prisão domiciliar, prevista nos artigos 317 e seguintes do Código de Processo Penal, a ela, porque, a despeito de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, a ré não comprovou que tem filhos menores de 12 anos e, ainda que tivesse comprovado, não concederia a ela a prisão domiciliar, porque ela foi condenada por tráfico de drogas e dois crimes de furtos e continua a sua escalada criminoso praticando outro tráfico de drogas, não sendo razoável a concessão de prisão domiciliar a ela. A ré arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas a isento em virtude de já possuir gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição dos objetos apreendidos; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pela defesa e pela ré foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pela ré. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Expeça-se guia de recolhimento provisória." O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula

371.351, Escrevente, digitei.